Mara Birk · Im Speyer 19 · 54294 Trier
An die Knappschaft-Mosel Pflegekasse · Team Pflegeleistungen 4
Metternichstraße 7 · 54292 Trier
18. Mai 2026 · Versichertennummer KM-441-882-19

Antrag auf Höherstufung des Pflegegrades

Sehr geehrte Damen und Herren,

für meinen Vater Anton Birk, geboren am 3. Februar 1942, Eurener Straße 204, 54294 Trier, beantrage ich die Höherstufung des bisherigen Pflegegrades 2. Bitte veranlassen Sie eine persönliche Begutachtung in seiner Wohnung. Ich möchte gemeinsam mit dem Pflegedienst die Veränderungen im Alltag erläutern.

1 Veränderungen seit März

Mein Vater verliert nachts zunehmend die Orientierung. Er steht an vier bis sechs Nächten pro Woche mehrfach auf, sucht seinen 1998 verstorbenen Bruder im Hausflur oder Innenhof und verwechselt die Kellertür mit der Wohnungstür. Am 7. Mai wurde er um 02:18 Uhr im Hausflur gefunden. Am 16. Mai hatte er eine Herdplatte eingeschaltet, auf der ein leerer Topf stand. Die Nachbarin Karin Lauer bemerkte den Geruch und klingelte bei mir. Am 11. Mai lief nachts im Bad das Wasser über. Die Betreuungskraft schloss den Hahn und half beim Umziehen.

Bei der Körperpflege muss mein Vater an Reihenfolge, Wassertemperatur und frische Kleidung erinnert werden. Der Pflegedienst stellt morgens die Medikamente bereit. Abends kommt es zu Verwechslungen, wenn niemand die Einnahme überwacht. In der Wohnung kommt mein Vater mit vertrauten Wegen tagsüber besser zurecht. Nachts nimmt er auf dem Weg zum Bad manchmal die falsche Tür.

2 Wohnung und Versorgung

Die Wohnung liegt im Erdgeschoss, hat zwei Stufen zum Bad, eine sechs Zentimeter hohe Schwelle und schmale Türen. Im Wohnzimmer liegen Teppiche. Der Herd hat Drehregler ohne Abschaltautomatik. Wir lassen uns zu einer Herdsicherung und einem Türkontakt beraten.

Der Pflegedienst Porta Nigra kommt morgens für Medikamente und Körperpflege und zusätzlich an drei Abenden pro Woche. Ich wohne rund 900 Meter entfernt und übernehme Einkäufe, Wäsche, Arzttermine und nächtliche Anrufe. Seit dem 12. Mai bezahle ich vorübergehend eine private Nachtbereitschaft an fünf Nächten pro Woche. Die Kosten kann ich nach heutiger Einschätzung nur bis Mitte Juli tragen.

3 Anlagen und Termin

Beigefügt sind die Vollmacht vom 14. Mai, das bisherige Pflegeprotokoll und ein Blatt zur Medikamentenhilfe. Die aktuelle Bescheinigung der Hausarztpraxis und die Angebote zur technischen Sicherung reiche ich nach. Bitte bestätigen Sie den Eingang und teilen Sie den Begutachtungstermin mit ausreichendem Vorlauf mit.

Mit freundlichen Grüßen
Mara Birk in Vollmacht für Anton Birk

Hausarztpraxis Dr. med. Sabine Weller
Hausarztpraxis Dr. med. Sabine Weller
Eurener Straße 126 · 54294 Trier · Telefon 0651 82741 · Telefax 0651 82742
Fachärztin für Allgemeinmedizin · Geriatrische Grundversorgung

ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNG

Hausarztpraxis Dr. med. Sabine Weller · Hausarztpraxis Dr. med. Sabine Weller

Knappschaft-Mosel Pflegekasse
Team Pflegeleistungen 4

Datum	2. Juni 2026
Aktenzeichen	Patient 44218 · KM-441-882-19
Bearbeitung	Dr. med. Sabine Weller

Anton Birk: kognitive Verschlechterung, Sturzrisiko und nächtlicher Beaufsichtigungsbedarf

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Behandlungsverlauf

Herr Anton Birk befindet sich seit 2011 in hausärztlicher Behandlung. Diagnostiziert sind eine gemischte Alzheimer- und vaskuläre Demenz, arterielle Hypertonie, Gonarthrose beidseits, Polyneuropathie und Dranginkontinenz. Seit März 2026 berichten Tochter und Pflegedienst über eine deutliche Zunahme nächtlicher Desorientierung.

2. Untersuchungsbefund

Bei der Untersuchung am 29. Mai 2026 war Herr Birk zur Person orientiert, zu Datum und Ort nur teilweise. Er konnte drei Begriffe nach fünf Minuten nicht reproduzieren und verließ während des Gesprächs zweimal den Raum, weil er nach seinem Bruder suchte. Der Gang mit Krückstock war kleinschrittig; beim Wenden bestand deutliche Unsicherheit. Am rechten Unterarm und an der rechten Hüfte fanden sich abheilende Hämatome.

3. Funktionelle Auswirkungen

Herr Birk kann kurze eingeübte Abläufe tagsüber noch selbst ausführen. Bei Veränderungen, Dunkelheit und nächtlichem Aufwachen fehlen Gefahreneinsicht und sichere Orientierung. Herd, Wohnungstür, Medikamenteneinnahme und Weg zum Bad können dann nicht zuverlässig allein bewältigt werden. Eine reine hauswirtschaftliche Unterstützung bildet den tatsächlichen Bedarf nicht ab.

4. Ärztliche Empfehlung

Bis technische Sicherungen installiert und die weitere Versorgung geklärt sind, halte ich eine nächtliche Ruf- oder Anwesenheitsbereitschaft für medizinisch nachvollziehbar. Empfohlen werden eine erneute persönliche Pflegebegutachtung mit Schwerpunkt auf kognitiven Fähigkeiten, Verhaltensweisen und nächtlichem Unterstützungsbedarf sowie eine geriatrisch-neurologische Verlaufskontrolle.

5. Abgrenzung

Diese Bescheinigung bewertet keine Leistungsvoraussetzungen der Pflegeversicherung. Sie dokumentiert Befunde, Verlauf und die aus ärztlicher Sicht bestehenden Alltagsrisiken.

Für medizinische Rückfragen stehe ich nach Vorlage einer Schweigepflichtentbindung zur Verfügung.

Dr. med. Sabine Weller

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Medizinischer Dienst Rheinland-Pfalz · Pflegebegutachtung Trier
An die Knappschaft-Mosel Pflegekasse · Team Pflegeleistungen 4
12. Juni 2026 · PG-26-TR-1184 · Versicherter Anton Birk · KM-441-882-19

Pflegegutachten nach persönlichem Hausbesuch

Die Begutachtung ergibt 43,75 gewichtete Punkte und damit weiterhin Pflegegrad 2. Der Versicherte benötigt regelmäßig Hilfe bei der Selbstversorgung und beim Umgang mit der Medikation. Für mehrere nächtliche Handlungen liegen nach dem gegenwärtigen Aktenstand Berichte der Tochter und einzelne Kalendereinträge vor. Das Gutachten beurteilt die bei der Begutachtung verfügbaren Angaben. Die Frage, welche Leistungsart eine privat organisierte Nachtbereitschaft finanzieren kann, war nicht Gegenstand des Auftrags.

1 Auftrag, Unterlagen und Ablauf

Die Pflegekasse erteilte den Auftrag am 27. Mai 2026 nach dem Höherstufungsantrag vom 18. Mai. Der Hausbesuch dauerte am 10. Juni von 10:12 bis 10:41 Uhr. Anwesend waren Anton Birk und seine Tochter Mara Birk. Der Pflegedienst nahm wegen einer laufenden Tour nicht teil. Der Versicherte war über den Zweck des Besuchs informiert. Seine Tochter beantwortete auf seinen Wunsch Fragen zur Versorgung. Sie legte die hausärztliche Bescheinigung vom 2. Juni, den Medikamentenplan und drei Protokollseiten vor. Die Seiten enthielten keine durchgehende Übersicht, wer jeweils anwesend war und welche Nächte lückenlos beobachtet wurden. Das Dienstbuch des Pflegedienstes lag nicht vor.

Es wurde eine kurze Begehung von Flur, Wohnraum und Badzugang vorgenommen. Die Treppenbewegung ins Bad wurde nur am Absatz erfragt. Eine vollständige Demonstration der Körperpflege wurde aus Gründen der Intimsphäre nicht verlangt. Die Tochter beschrieb den Ablauf. Der Versicherte saß bei Ankunft auf einem Sessel, stand nach zwei Versuchen mit Abstützen auf und ging mit einem Krückstock etwa zwölf Meter. Er setzte sich selbst. Um 10:33 Uhr griff er einen bereitgestellten Becher und trank ohne körperliche Führung. Für die Zuordnung zu den sechs Modulen wurden Beobachtung und Fremdangaben zusammen betrachtet.

2 Vorgeschichte und gegenwärtige Versorgung

Die hausärztliche Bescheinigung nennt gemischte Alzheimer- und vaskuläre Demenz, Gonarthrose, Polyneuropathie, Hypertonie und Dranginkontinenz. Nach Angaben der Tochter hat die nächtliche Desorientierung seit März zugenommen. Der Versicherte lebt allein in seiner vertrauten Erdgeschosswohnung. Zwischen Flur und Bad liegen zwei Stufen. Eine einzelne Schwelle sowie Teppichkanten erhöhen nach Angaben der Tochter das Stolperrisiko. Seit dem Tod seiner Ehefrau habe sich das Zubettgehen kaum geändert. Gelegentlich spreche er die Ehefrau an, als sei sie im Haus.

Der ambulante Dienst kommt täglich morgens und dreimal pro Woche abends. Die Tochter erledigt unter anderem Einkäufe und das Bereitlegen von Kleidung. Sie beschreibt für die Nacht eine Mischung aus eigenen Einsätzen, Nachbarhilfe und privat verabredeter Bereitschaft. Es blieb offen, in welchen Nächten die Tochter selbst anwesend war und in welchen sie Ereignisse aus einer nachträglichen Mitteilung übernahm. Aus einer Anwesenheitszeit von mehreren Stunden lässt sich der Umfang notwendiger personeller Eingriffe nicht unmittelbar bestimmen. Die hausärztlich empfohlene Sicherung erscheint zur Reduktion des Risikos plausibel. Die Empfehlung für sich erlaubt keine Zuordnung aller Einzelkriterien.

3 Feststellungen in den Modulen

3.1 Mobilität

Der Versicherte wendet sich nach Angaben seiner Tochter im Bett ohne körperliche Hilfe und kann stabil sitzen. Beim Umsetzen ist die Leistung an diesem Vormittag mit einer vertrauten Abstützmöglichkeit gelungen. Für Flurwege nutzt er den Stock. Es ist nach den bisher vorliegenden Angaben nicht regelmäßig notwendig, ihn auf ebener Strecke zu stützen. Für Stufen ist Unterstützung häufiger erforderlich. Im Erstbogen wurden für Umsetzen, Fortbewegen und Treppensteigen je ein Punkt angesetzt. Die nächtliche Begleitung kann sowohl körperliche Sicherung als auch Orientierung bedeuten. Die vorhandenen Aufzeichnungen ermöglichen keine zuverlässige Aufteilung. Eine Steigerung des Treppenwerts lässt sich aus dem kurzen Besuch allein ebenfalls nicht ableiten.

3.2 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten

Herr Birk erkannte seine Tochter und begrüßte die Gutachterin angemessen. Er nannte sein Geburtsjahr. Wochentag und Monat nannte er nicht zutreffend. Auf eine einzelne Aufforderung reagierte er zuverlässig. Bei zwei aufeinanderfolgenden Aufgaben vergewisserte er sich bei seiner Tochter. Auf die Frage, wer im Haushalt lebe, sagte er, seine Ehefrau sei im Garten. Nach einem Hinweis nahm er die Antwort zunächst zurück und fragte später erneut, wann sie zurückkomme.

Der Einzelbogen weist je einen Punkt für örtliche Orientierung, Erinnern, Steuern mehrschrittiger Alltagshandlungen, Alltagsentscheidungen, Verstehen von Sachverhalten und Verstehen von Aufforderungen aus. Je zwei Punkte wurden bei zeitlicher Orientierung und Erkennen von Risiken angesetzt. Erkennen vertrauter Personen, Mitteilen elementarer Bedürfnisse und Gesprächsbeteiligung wurden im Erstbogen mit null bewertet. Die Rohsumme beträgt zehn. Bei Nacht ist die örtliche Orientierung nach Fremdangaben schlechter. Wie oft sie auch innerhalb vertrauter Räume trotz kurzer Hinweise nicht gelingt, konnte aus den Unterlagen nicht quantifiziert werden.

3.3 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen

Die Tochter berichtet von vier bis sechs unruhigen Nächten wöchentlich. Sie unterschied beim Termin zwischen Aufwachen, Aufstehen, Suche nach Angehörigen und persönlicher Rückführung. Der Versicherte war beim Hausbesuch ruhig. Das schließt wiederkehrenden nächtlichen Unterstützungsbedarf nicht aus. Aus dem Protokollauszug wurden wiederkehrende, aber in ihrem Umfang nicht abschließend rekonstruierbare Interventionen wegen nächtlicher Unruhe berücksichtigt. Im Erstbogen wurden hierfür drei Einzelpunkte angesetzt. Bei den übrigen Kriterien wurde mangels einer hinreichend selbstständigen Tatsachengrundlage kein zusätzlicher Wert vergeben. Die wenigen vorliegenden Berichte über Herd und Türen ließen offen, ob eigenständige Kriterien vorlagen oder dieselbe Handlung unter mehreren Bezeichnungen dokumentiert war.

3.4 Selbstversorgung

Der Versicherte führt einen Becher und einen Löffel selbst. Er benötigt Hilfe beim Bereitlegen und Prüfen der Trink- und Speisenangebote. Die Tochter beschreibt Anleitung beim Waschen und Kleidungswechsel sowie körperliche Hilfe beim Duschen und bei der Fußpflege. Die Toilette ist nach ihrer Darstellung nur mit Sicherung an den Stufen zu erreichen. Beim Toilettengang selbst seien Aufforderungen und Hilfen beim Richten der Kleidung erforderlich. Der Einzelbogen enthält einen Punkt für das Waschen des vorderen Oberkörpers, drei für die Kopfpflege, je zwei für Intimpflege, Duschen und Ankleiden des Unterkörpers, einen für das Ankleiden des Oberkörpers, zwei für mundgerechtes Zubereiten, zwei für die Benutzung der Toilette und drei für den Umgang mit Harninkontinenz. Essen und Trinken wurden im vorhandenen Bogen als selbstständig bewertet. Die Tochter berichtete, dass der Pflegedienst die Kopfpflege einschließlich Mundpflege und Rasur

vollständig übernimmt. Für Harninkontinenz ist im Erstbogen überwiegende Inkontinenz und die vollständige personelle Übernahme beim Wechsel der Vorlagen vermerkt. Die Rohsumme beträgt 18. Die genaue Häufigkeit der Hilfe beim Trinken und bei nächtlichen Toilettengängen ist durch die dienstlichen Aufzeichnungen weiter abzuklären.

3.5 Krankheitsbezogene Anforderungen und Alltagsgestaltung

Für die Medikamentenhilfe ist die regelmäßige Anwesenheit der Pflegeperson bei der Einnahme beschrieben. Für zwei tägliche Medikamentengaben mit personeller Hilfe ist in der Gruppe der Kriterien 5.1 bis 5.7 ein Punkt angesetzt. Hinzu kommt ein Punkt in der Gruppe 5.8 bis 5.11 für das seit März zweimal wöchentlich unter personeller Anleitung ausgeführte, auf mindestens ein halbes Jahr angelegte häusliche Gangtraining. Der Erstbogen weist so in Modul 5 zwei Rohpunkte aus. Der Bescheidträger erhält bei Bedarf den vollständigen Berechnungsbogen. Eine besondere Behandlungspflege nachts ließ sich den vorliegenden Angaben nicht entnehmen.

Für die Alltagsgestaltung wurden drei Rohpunkte ausgewiesen. Der Versicherte schaut nach dem Frühstück Nachrichten und nennt selbst den ungefähren Ablauf des Vormittags. Änderungen und Arzttermine erfordern Hinweise. An- und Durchschlafen kann nach den vorhandenen Angaben an einzelnen Nächten personelle Hilfe erfordern. Im Erstbogen wurde das Merkmal Ruhen und Schlafen mit einem Punkt bewertet. Ohne die Übersicht der Abende bleibt insbesondere offen, ob die Bedingungen für einen höheren Einzelwert erfüllt sind.

4 Punktberechnung und weiterer Bedarf

Modul 1 ergibt aus drei Rohpunkten 2,5 gewichtete Punkte. Modul 2 ergibt aus zehn Rohpunkten 7,5, Modul 3 aus drei Rohpunkten ebenfalls 7,5. Aus den Modulen 2 und 3 zählt nur der höhere Wert von hier 7,5. Modul 4 ergibt aus 18 Rohpunkten 20, Modul 5 aus zwei Rohpunkten zehn und Modul 6 aus drei Rohpunkten 3,75. Zusammen sind das 43,75 Punkte. Die gesetzliche Schwelle zu Pflegegrad 3 liegt bei 47,5 Punkten. Die Beurteilung gilt zum untersuchten Zeitpunkt und kann sich durch aussagekräftigere Beobachtungen verändern.

Wenn eine ergänzende Begutachtung erforderlich wird, sollten vorab der Nachtkalender mit Anwesenheitszeiten, das Dienstbuch des Pflegedienstes und Beobachtungen der Nachbarin zur Verfügung stehen. Die Unterlagen sollten zwischen Hilfe zum Beruhigen und zur Orientierung, körperlicher Sicherung, Hilfe bei der Toilette und sonstigem Eingreifen unterscheiden. Ein fachlich begründeter Technikhinweis zur Herdabschaltung und ein begehbarer Weg ins Bad sind unabhängig von der Punktzahl mit den Beteiligten zu erörtern.

Dr. med. Katrin Faber
Gutachterin des Medizinischen Dienstes

Knappschaft-Mosel Pflegekasse
Knappschaft-Mosel Pflegekasse · Metternichstraße 7 · 54292 Trier
Telefon 0651 9704-0 · Telefax 0651 9704-299 · pflege@knappschaft-mosel.de
IK 109501882 · Team Pflegeleistungen 4

BESCHEID

Knappschaft-Mosel Pflegekasse · Knappschaft-Mosel Pflegekasse · Metternichstraße 7 · 54292 Trier

Herrn Anton Birk
Eurener Straße 204
54294 Trier
zu Händen Frau Mara Birk

Datum	17. Juni 2026
Aktenzeichen	KM-PG-2026-7714 · KM-441-882-19
Bearbeitung	Tanja Clemens

Ihr Antrag auf Höherstufung des Pflegegrads

Sehr geehrter Herr Birk,

1. Entscheidung

Der Antrag vom 18. Mai 2026 auf Höherstufung wird abgelehnt. Es verbleibt bei Pflegegrad 2. Leistungen aus dem bisherigen Pflegegrad werden unverändert weitergezahlt.

2. Begründung

Der Medizinische Dienst hat Sie am 10. Juni 2026 persönlich begutachtet und einen gewichteten Gesamtpunktwert von 43,75 Punkten ermittelt. Für Pflegegrad 3 wäre ein höherer Punktwert erforderlich. Nach dem Gutachten liegt der Schwerpunkt des Hilfebedarfs weiterhin bei Anleitung, hauswirtschaftlicher Unterstützung und einzelnen Sicherheitsmaßnahmen.

Die von Ihrer Tochter geschilderten nächtlichen Ereignisse wurden im Gutachten erwähnt, konnten beim Hausbesuch aber nicht beobachtet werden. Eine gesonderte Kostenübernahme für die privat beauftragte Nachtbereitschaft ist im Rahmen dieses Bescheids nicht bewilligt. Über technische Hilfen kann nach Vorlage konkreter Angebote gesondert entschieden werden.

3. Unterlagen

Das Gutachten des Medizinischen Dienstes ist beigefügt. Falls Sie weitere Pflegeberichte, ärztliche Unterlagen oder eine fortlaufende Dokumentation einreichen, werden diese im Widerspruchsverfahren geprüft.

4. Rechtsbehelf

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Knappschaft-Mosel Pflegekasse eingelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Tanja Clemens

Sachbearbeiterin Pflegeleistungen · gültig ohne Unterschrift

Mara Birk · Im Speyer 19 · 54294 Trier
An die Knappschaft-Mosel Pflegekasse · Team Pflegeleistungen 4
Metternichstraße 7 · 54292 Trier
25. Juni 2026 · KM-PG-2026-7714 · Versicherter Anton Birk

Widerspruch gegen die abgelehnte Höherstufung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lege im Namen meines Vaters Anton Birk, geboren am 3. Februar 1942, gegen Ihren Bescheid vom 17. Juni 2026 Widerspruch ein. Ich bitte Sie, den Pflegegrad mindestens auf 3 anzuheben und zu prüfen, ab wann die Voraussetzungen nach den tatsächlichen Einschränkungen vorliegen. Die Vollmacht vom 14. Mai 2026 reiche ich nochmals als Kopie ein. Der Bescheid lag am Freitag, dem 19. Juni, in seinem Briefkasten. Den Umschlag habe ich aufgehoben.

1 So lebt mein Vater

Mein Vater lebt allein. Er ist gern in seiner Wohnung und kennt sich in den vertrauten Räumen tagsüber oft noch aus. Dass er beim Hausbesuch seinen Namen wusste und mit seinem Stock einige Meter im Flur gegangen ist, stimmt. Seine Schwierigkeiten zeigen sich bei mehreren Arbeitsschritten hintereinander, nach einem Wechsel im Tagesablauf und vor allem, wenn er nachts wach wird. Dann erkennt er die Wohnung mitunter nicht als seine Wohnung und sucht Personen, die längst gestorben sind. Wenn er den falschen Weg einschlägt, hilft es häufig erst, persönlich hinzugehen und ihn zurückzubegleiten.

Morgens kommt der Pflegedienst Porta Nigra und begleitet das Waschen, das Anziehen und die Medikamenteneinnahme. Die Mitarbeitenden wechseln. Ein kurzer Eindruck einer einzelnen Pflegekraft sagt deshalb nicht aus, wie die gesamte Woche abläuft. An drei Abenden gibt es einen Einsatz des Dienstes. An den anderen Abenden organisiere ich die Einnahme. Ich fahre nicht jedes Mal hin. Teilweise kontrolliere ich am Telefon und lasse mir die beschriftete Dose zeigen, wenn ich am nächsten Morgen ohnehin dort bin. Ein erfolgreicher Telefonanruf ist allerdings nicht dasselbe wie beobachtete Einnahme. Im Zweifel soll die Kasse nur die sicher feststellbare Hilfe ansetzen.

2 Was nachts konkret geschieht

Am 7. Mai fand Karin Lauer meinen Vater in der Nacht im Hausflur bei offener Wohnungstür. Sie rief mich um 02:21 Uhr an. Ich kam herüber und konnte ihn nach mehreren Anläufen wieder in die Wohnung bringen. Er sagte, sein Bruder warte im Hof auf ihn. Frau Lauer kann sagen, wo er stand und was sie selbst gehört hat. Ich kann für den Ablauf nach meiner Ankunft sprechen. Das sind zwei Beobachtungen desselben Vorfalls.

In der Nacht vom 15. auf den 16. Mai bemerkte Frau Lauer den Geruch eines leer erhitzten Topfes. Sie schaltete die Sicherung ab und rief mich dazu. Am 19. Mai fand ich meinen Vater gegen 04:12 Uhr im Innenhof. Er hatte sich über das Schlafhemd einen Mantel gezogen und suchte wieder nach seinem Bruder. Ich musste ihn zurückbegleiten. Er legte sich nicht gleich wieder hin. Die Nacht wurde in meinem Kalender eingetragen, weil ich später als vereinbart zur Arbeit kam.

Am 3. Juni stehen zwei Uhrzeiten in den Unterlagen. Frau Lauer hat um 01:12 Uhr geschrieben, dass sie meinen Vater von der Wohnungstür zurückgeholt hatte. Um 01:42 Uhr gab es einen Sturz im Bad. Meine Nachbarin war zu dem Zeitpunkt noch in der Nähe und rief die verabredete Bereitschaft an. Der Eintrag des Pflegedienstes nennt die zweite Uhrzeit und die Hilfe nach dem Sturz. Wenn Sie die Nächte nach Häufigkeiten auswerten, zählen diese Uhrzeiten für denselben Kalendertag. Für die Frage, welche Hilfe notwendig war, bleiben die Vorgänge getrennt.

Am 8. Juni glaubte mein Vater mitten in der Nacht, er müsse zur Frühschicht. Er arbeitete seit seiner Verrentung nicht mehr im Steinbruch. Ich konnte ihn am Telefon nicht erreichen, obwohl ich ihn klingeln hörte. Vor Ort half ich ihm, wieder in die Schlafkleidung zu wechseln und sich hinzulegen. Am 21. Juni stand er im Innenhof und war nach dem Rückweg so erschöpft, dass ich ihm einen Stuhl in den Flur stellte und später beim Gang ins Bad in Reichweite blieb. Im Protokoll habe ich besondere Vorfälle festgehalten. Die kürzeren Einsätze stehen teilweise nur in den Übergaben des Pflegedienstes oder in meinem Kalender.

Ich bitte Sie, nach den jeweiligen Wochen und den tatsächlich beobachteten Nächten zu fragen. Die Auswahl besonders auffälliger Ereignisse bildet weder jeden nächtlichen Einsatz noch die ruhigen Nächte vollständig ab. Wenn niemand durchgehend in der Wohnung war, kann ich keine Aussage darüber machen, was in der übrigen Zeit geschah. Für den Zeitraum 1. bis 24. Juni übersende ich eine Übersicht, in der ich eigene Beobachtungen, Fremdbeobachtungen und Nächte ohne sichere Kenntnis gekennzeichnet habe.

3 Was die übrigen Unterlagen zeigen

Beim Waschen am Waschbecken gelingt es meinem Vater oft, sich das Gesicht zu waschen, wenn ein Waschlappen bereitliegt und jemand den nächsten Schritt ansagt. Beim Duschen muss jemand den Einstieg absichern, die Temperatur mit einstellen und während des Drehens in Reichweite bleiben. In einer guten Tagesphase kann er die vordere Körperseite selbst abtrocknen. Rücken und Unterschenkel werden regelmäßig übernommen. Bei der Kleidung kann er bereitgelegte Hemden selbst anziehen. Ohne Vorsortierung zieht er eine bereits benutzte Hose wieder an oder versucht, mit der Nachtkleidung aus dem Haus zu gehen.

Die Schwierigkeiten beim Essen betreffen vor allem das Vorbereiten einer trink- und essfertigen Portion. Er kann eine Tasse und einen Löffel selbst führen. Bei warmen Speisen prüft er die Temperatur selten und ohne Hinweis trinkt er über mehrere Stunden wenig. Bitte fragen Sie den Pflegedienst konkret, ob eine bloße Erinnerung genügt oder ob jemand dabeibleiben und mehrfach eingreifen muss. Soweit er eigenständig trinkt, soll das auch so festgehalten werden.

Mein Vater kennt den Ablauf seines Vormittags, solange er gleich bleibt. Auf eine Terminänderung reagiert er häufig damit, dass er den Mantel anzieht und wartet. Den Termin auf dem Zettel und die Uhr zusammenzubringen gelingt ihm ohne Erklärung nicht sicher. Die vertrauten Personen in der Wohnung erkennt er meist. Hausarzt und Nachbarin können bestätigen, dass die zeitliche und örtliche Orientierung außerhalb dieser vertrauten Gesprächssituation schwankt.

4 Erbetene Prüfung

Ich bitte um Übersendung des vollständigen Gutachtens einschließlich des Bogens mit den Einzelpunkten, der Rohsummen, der Gewichtung und der Liste der Unterlagen, die tatsächlich in die Begutachtung einbezogen wurden. Soweit weitere Anlagen nur an die Kasse gelangt sind, teilen Sie mir bitte mit, welche das waren. Die Unterlagen können zur Akteneinsicht nach Paragraf 25 SGB X auch an meine bevollmächtigte Rechtsanwältin übermittelt werden, sobald deren Vollmacht angezeigt ist.

Bitte lassen Sie die Ereignisse im vertrauten Wohnumfeld erneut fachlich erheben. Ich kann gemeinsam mit einer Pflegekraft an einem Termin teilnehmen. Einen Besuch in der Nacht wünsche ich nicht. Der Dienst kann seine Nachtaufzeichnungen vorab senden und beim Termin erläutern, wann eine Pflegeperson anwesend war, was sie selbst wahrnahm und wann sie tatsächlich eingreifen musste. Die ärztliche Bescheinigung erläutert die möglichen Ursachen. Sie beantwortet aus meiner Sicht nicht allein die Frage, welche Hilfe mein Vater bei jeder Tätigkeit braucht.

Bitte prüfen Sie davon gesondert, welche Leistungen für vorübergehende Ersatzpflege und für die technische Sicherung in Betracht kommen. Bislang wechseln sich Familienangehörige, die Nachbarin und eine privat finanzierte Bereitschaft ab. Der nächste Kostenvoranschlag für den Juli liegt mir noch nicht vor. Ich bitte um Beratung zu verfügbaren Anbietern, Belegen und bereits verbrauchten Jahresbeträgen. Für die Herdabschaltung und den Türkontakt sende ich nach Erhalt getrennte Angebote. Meinem Vater ist wichtig, dass er die Wohnung bei Bedarf weiterhin von innen verlassen kann.

Das aktuelle Medikamentenblatt des Pflegedienstes lege ich bei. Der ärztlich unterschriebene Plan bleibt in der Pflegemappe verfügbar. Bitte vergleichen Sie die Angaben mit der Einsatzdokumentation, damit das Richten, die Anleitung zur Einnahme und eine tatsächlich überwachte Einnahme auseinandergehalten werden. Auch bei der verabredeten Nachtbereitschaft lässt sich aus der Zahl der gebuchten Stunden allein nicht ablesen, welche Tätigkeiten mein Vater ohne personelle Hilfe nicht mehr sicher bewältigt. Für die Einstufung sollen die jeweiligen Handlungen und die regelmäßigen Beeinträchtigungen ermittelt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Mara Birk in Vollmacht für Anton Birk

Ambulanter Pflegedienst Porta Nigra GmbH
Matthiasstraße 44 · 54290 Trier
Telefon 0651 43688-0 · Telefax 0651 43688-19 · einsatz@porta-nigra-pflege.de
Geschäftsführung: Iris Hennen · IK 460502144 · Amtsgericht Trier HRB 44818

KOSTENVORANSCHLAG

Ambulanter Pflegedienst Porta Nigra GmbH · Matthiasstraße 44 · 54290 Trier

Frau Mara Birk
Im Speyer 19
54294 Trier
für Herrn Anton Birk

Datum	28. Juni 2026
Aktenzeichen	PN-26-771 / Kunde 18442
Bearbeitung	Iris Hennen

Nachtbereitschaft in der Wohnung Eurener Straße 204

Sehr geehrte Frau Birk,

1. Leistungszeitraum

Wir bieten für den Zeitraum 1. bis 20. Juli 2026 eine Nachtbereitschaft von 21:30 Uhr bis 06:30 Uhr in der Wohnung Ihres Vaters an. Eine Pflegefachkraft ist an sechs Nächten, eine geschulte Betreuungskraft an vierzehn Nächten vorgesehen. Die konkrete Dienstplanung erfolgt nach Annahme.

2. Leistungen

Enthalten sind Anwesenheit, Kontrolle von Wohnungstür und Herd, Hilfe beim nächtlichen Toilettengang, Orientierung und Beruhigung, Dokumentation von Ereignissen, zweimalige Kontrollrunde sowie telefonische Rückmeldung an Sie bei Sturz, Verlassen der Wohnung oder akuter gesundheitlicher Veränderung. Medizinische Behandlungspflege erfolgt nur aufgrund gesonderter Verordnung.

3. Preis

Position	Menge	Einzelpreis	Gesamt
Nachtbereitschaft Betreuungskraft, 9 Stunden	14 Nächte	178,00 EUR	2492,00 EUR
Nachtbereitschaft Pflegefachkraft, 9 Stunden	6 Nächte	244,00 EUR	1464,00 EUR
Wegepauschale	20 Einsätze	8,50 EUR	170,00 EUR
Wochenendzuschlag	3 Nächte	18,00 EUR	54,00 EUR
Gesamtbetrag			4180,00 EUR

4. Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erbrachten Nächten. Stornierungen bis 12:00 Uhr am Vortag sind kostenfrei; danach werden 50 Prozent des geplanten Einsatzes berechnet. Eine Kostenübernahme durch Pflegekasse oder Sozialhilfeträger wird von uns nicht zugesagt.

Bitte senden Sie die unterzeichnete Annahme bis zum 30. Juni 2026, 12:00 Uhr, zurück.

Iris Hennen

Geschäftsführerin

Kanzlei Ahlers und Brinkmann

Südallee 18 · 54290 Trier

Telefon 0651 99831-0 · Telefax 0651 99831-18 · post@ahlers-brinkmann.de

Rechtsanwältin Eva Ahlers, Fachanwältin für Sozialrecht · Rechtsanwalt Moritz Brinkmann

Interne Akte Anton Birk

Sozialrechtliche Pflegeakte 26-SOZ-184

Datum: 1. Juli 2026 **Aktenzeichen:** 26-SOZ-184 / Ortstermin

Foto- und Maßvermerk zur Wohnung Eurener Straße 204

1. Ortstermin

Besichtigung am 1. Juli 2026 von 15:05 Uhr bis 15:52 Uhr. Anwesend: Anton Birk, Mara Birk, Rechtsanwältin Eva Ahlers und Nachbarin Karin Lauer für die Öffnung des gemeinschaftlichen Kellerzugangs. Die Fotos wurden mit Einwilligung von Herrn Birk und seiner Tochter aufgenommen.

2. Maße und Beobachtungen

Bild	Motiv	Maß	Beobachtung
F01	Flur vom Wohnzimmer zum Bad	Breite 86 cm	Krückstock an Heizkörper; nachts kein Orientierungslicht
F02	Badzugang	zwei Stufen 12 und 14 cm	Haltegriff nur links; Schwelle 6 cm
F03	Wohnzimmer	Teppichkante 18 mm	rechte Kante sichtbar aufgewölbt
F04	Küche und Herd	Gangbreite 91 cm	vier Drehregler ohne Abschaltautomatik
F05	Wohnungstür	Entfernung Bett 12,4 m	Schlüssel steckt innen; kein Türkontakt
F06	Nachtweg Bett zum Bad	15,8 m	zwei Richtungswechsel und unbeleuchteter Abschnitt

3. Fundstellen

Die Originalbilder liegen im elektronischen Mandatsordner 26-SOZ-184/Fotos mit unveränderten Dateiinformationen. Dieser Vermerk beschreibt nur sichtbare Verhältnisse und Maße. Eine technische oder pflegefachliche Bewertung ist damit nicht verbunden.

4. Randnotiz

Herr Birk äußerte während des Termins, er brauche nachts kein Licht, weil er die Wohnung seit 34 Jahren kenne. Fünf Minuten später fragte er, ob sich das Badezimmer im Treppenhaus befinde. Die Äußerung wurde in Anwesenheit der Tochter notiert.

Eva Ahlers · Nele Schmitz
Rechtsanwältin · Rechtsanwaltsfachangestellte

Rechnung

Ambulanter Pflegedienst Porta Nigra GmbH · Matthiasstraße 44 · 54290 Trier

Telefon 0651 40 88 12 · Geschäftsführerin Iris Hennen

Frau Mara Birk, Im Speyer 19, 54294 Trier — für Herrn Anton Birk, Eurener Straße 204, 54294 Trier

Rechnungsnummer PN-R-26-1088 · Kundennummer 18442 · Bezug: Kostenvoranschlag PN-26-771 vom 28. Juni 2026 · Rechnungsdatum 6. Juli 2026

1 Abrechnungszeitraum und Leistungen

Wir berechnen die in der Zeit vom 1. Juli 2026 bis zum 5. Juli 2026 erbrachte Nachtbereitschaft in der Wohnung Eurener Straße 204, jeweils von 21:30 Uhr bis 06:30 Uhr. Die Einsätze wurden im Dienstbuch dokumentiert. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli 2026 hat Herr Birk nach dem Dienstbucheintrag um 01:37 Uhr die Wohnung in Richtung Kellertür verlassen wollen und wurde von der Betreuungskraft zurückbegleitet; besondere Vorkommnisse der übrigen Nächte sind im beigefügten Nachtprotokoll vermerkt.

2 Rechnungspositionen

Position	Datum der Nächte	Menge	Einzelpreis	Betrag
Nachtbereitschaft Pflegefachkraft, 9 Stunden	02.07.	1 Nacht	244,00 EUR	244,00 EUR
Nachtbereitschaft Betreuungskraft, 9 Stunden	01.07., 03.07., 04.07., 05.07.	4 Nächte	178,00 EUR	712,00 EUR
Wegepauschale	01.07. bis 05.07.	5 Einsätze	8,50 EUR	42,50 EUR
Wochenendzuschlag	03.07., 04.07.	2 Nächte	18,00 EUR	36,00 EUR
Rechnungsbetrag				1.034,50 EUR

Die Leistungen sind nach Paragraf 4 Nummer 16 UStG umsatzsteuerfrei.

3 Zahlung

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 20. Juli 2026 unter Angabe der Rechnungsnummer auf unser Konto bei der Sparkasse Trier, IBAN DE44 5855 0130 0002 7719 06. Eine Kostenübernahme durch die Pflegekasse ist mit dieser Rechnung nicht verbunden; wir stellen Ihnen auf Wunsch eine Aufstellung für die Einreichung bei der Knappschaft-Mosel Pflegekasse aus.

Iris Hennen

Geschäftsführerin

Datei: 09_sms_verlauf_mara_birk_karin_lauer_juni_2026.txt

SMS-Verlauf (Export aus dem Mobiltelefon von Mara Birk, erstellt am 07.07.2026)
Kontakt: Karin Lauer (Nachbarin Eurener Straße 202, übernimmt einzelne Nachtwachen)
Zeitraum des Auszugs: 02.06.2026 bis 05.07.2026

[02.06.2026, 22:41] Karin Lauer: Bin jetzt drüben. Dein Papa sitzt am Küchentisch und sucht seine Brille, die hat er auf. Alles ruhig.
[02.06.2026, 22:44] Mara Birk: Danke Karin. Wecker hab ich auf 5 gestellt, ich lös dich ab bevor ich zur Frühschicht muss.
[03.06.2026, 01:12] Karin Lauer: Er war grad an der Wohnungstür, wollte "zu Herbert in den Hof". Hab ihn wieder reingeholt. Tür ist jetzt abgeschlossen, Schlüssel steckt bei mir.
[03.06.2026, 06:02] Mara Birk: Bin da. Geh schlafen, du bist ein Engel
[10.06.2026, 13:20] Mara Birk: Der Gutachter war heute da. Keine halbe Stunde!! Papa war ausgerechnet heute vormittag total klar und hat erzählt er kocht noch selber. Ich hätt heulen können
[10.06.2026, 13:26] Karin Lauer: Das gibts doch nicht. Sollen die mal nachts um 3 kommen. Hast du denen das Protokoll gezeigt?
[10.06.2026, 13:31] Mara Birk: Hab ich, er hat kurz reingeschaut und was notiert. Mal sehen.
[16.06.2026, 23:58] Karin Lauer: Herdplatte war wieder an, leerer Topf drauf. Hab die Sicherung rausgemacht wie besprochen. Er schläft jetzt.
[17.06.2026, 06:15] Mara Birk: Danke dir. Ich ruf morgen nochmal wegen dem Herdwächter an, der Elektriker meldet sich einfach nich
[20.06.2026, 18:05] Mara Birk: Bescheid ist gestern gekommen. Abgelehnt, bleibt bei Pflegegrad 2. Ich leg Widerspruch ein, hab schon mit Frau Ahlers telefoniert.
[20.06.2026, 18:12] Karin Lauer: Ach Mara. Wenn ihr was von mir braucht, ich schreib gern auf was ich nachts alles erlebt hab. Hab ja fast alles im Kalender stehn.
[20.06.2026, 18:14] Mara Birk: Das wär super, genau sowas brauchen wir. Uhrzeiten sind wichtig sagt die Anwältin.
[01.07.2026, 21:50] Mara Birk: Ab heute kommt der Pflegedienst nachts, 3 Wochen erstmal. Du kannst durchschlafen :)
[01.07.2026, 21:53] Karin Lauer: Gut so. Und danach? Das könnt ihr doch nicht ewig bezahlen.
[01.07.2026, 22:07] Mara Birk: Bis 20.7. reicht das Geld, danach weiß ich es ehrlich nicht. Mal sehn was die Kasse zum Widerspruch sagt.
[04.07.2026, 07:44] Karin Lauer: Die Nachtwache hat mir erzählt er wollte heut nacht wieder zur Kellertür. Gut das jemand da war.
[04.07.2026, 07:51] Mara Birk: Ja, steht im Dienstbuch. Frau Hennen schickt mir das mit der Rechnung, kommt alles zu den Unterlagen.
[05.07.2026, 20:31] Karin Lauer: Sag bescheid wenn ich ab dem 21. wieder einspringen soll. Montags und donnerstags kann ich nich, da hab ich Enkeldienst.
[05.07.2026, 20:38] Mara Birk: Mach ich. Danke für alles Karin.

Ende des Auszugs. Ältere Nachrichten aus April und Mai sind auf dem Gerät vorhanden, aber in diesem Export nicht enthalten.

Anton Birk · Eurener Straße 204 · 54294 Trier
Ausfertigung für die Pflegekasse
Trier, 14. Mai 2026

Vollmacht in Angelegenheiten der Pflegeversicherung

Ich, Anton Birk, geboren am 3. Februar 1942, bevollmächtige meine Tochter Mara Birk, Im Speyer 19, 54294 Trier, mich in Angelegenheiten meiner sozialen Pflegeversicherung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst das Stellen von Anträgen, die Kommunikation mit Pflegekasse und Medizinischem Dienst, die Entgegennahme von Unterlagen, die Beantragung von Akteneinsicht und die Einlegung von Widersprüchen. Meine Tochter darf eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt mit meiner Vertretung beauftragen. Ich wünsche, dass mir wichtige Schreiben in verständlicher Sprache erklärt werden und meine Tochter bei Besuchen des Medizinischen Dienstes dabei sein kann.

Diese Vollmacht gestattet keine freiheitsentziehenden Maßnahmen und umfasst keine Verfügung über mein Bankkonto. Ich entscheide über meine Wohnsituation selbst, soweit ich die Entscheidung treffen kann. Meine Tochter kann der Hausarztpraxis die Einwilligung zur Weitergabe konkret benannter Unterlagen für das Pflegeverfahren vorlegen. Die Hausarztpraxis soll nur die im konkreten Verfahren benötigten Informationen weitergeben. Ich kann diese Vollmacht widerrufen.

Anton Birk
Eigenhändig unterzeichnet

1 Empfangsnotiz

Die Ausfertigung für die Pflegekasse habe ich am 14. Mai von meinem Vater erhalten. Meine Schwester war während des Gesprächs nicht anwesend. Wir haben die Reichweite vorher gemeinsam Satz für Satz besprochen. Er wollte ausdrücklich, dass ich mich um das Pflegegeld und den Besuch des Medizinischen Dienstes kümmere. Eine gesonderte Entscheidung über einen Vertrag mit einem Pflegedienst enthält das Schreiben nicht.

Mara Birk

Ambulanter Pflegedienst Porta Nigra GmbH · Matthiasstraße 44 · 54290 Trier
Auszug aus der Einsatzdokumentation · Kunde 18442
Stand 24. Juni 2026 · Ausdruck für Anton Birk

Übergabevermerke zur häuslichen Pflege

Die folgenden Vermerke geben ausgewählte eigene Beobachtungen aus den Morgen- und Abenddiensten wieder. Ein Einsatz in der Nacht gehörte im Juni noch nicht zum regulären Dienstplan. Wenn Angehörige oder Nachbarin Angaben machten, ist die Quelle im Text kenntlich gemacht. Die Einträge unterscheiden zwischen Vorbereitung, verbaler Hilfe und körperlicher Unterstützung.

1 Frühdienste

Am 4. Juni waren am rechten Unterarm und über der rechten Hüfte verfärbte Hautstellen erkennbar. Herr Birk sagte, er sei am Vorabend an einen Tisch gestoßen. Die Tochter sagte, es habe in der Nacht einen Sturz im Bad gegeben. Eine Pflegekraft des verabredeten Bereitschaftsdienstes dokumentierte die Hilfe nach diesem Sturz. Ich war erst um 07:35 Uhr vor Ort. Herr Birk stand mit zwei Anläufen vom Sessel auf und wollte den Gang zum Bad sofort antreten. Auf den beiden Stufen sicherte ich ihn am linken Arm. Auf der Ebene ging er mit Stock vor mir. Er zog an der heißen Armatur, bevor ich die Temperatur geprüft hatte. Er folgte der Bitte, die Hand zurückzunehmen.

Am 9. Juni hatte Herr Birk in einem bereitgelegten Korb ein frisches Hemd und eine saubere Hose. Er begann mit dem Hemd und führte die Knöpfe selbst. Er griff danach nach einer älteren Hose auf dem Stuhl. Nachdem ich auf die saubere Hose gezeigt hatte, wechselte er das Kleidungsstück. Er trocknete Gesicht und Oberkörper vorn selbst ab. Ich übernahm den Rücken und den Bereich unterhalb der Knie. Nach dem Frühstück stellte ich die Abendmedikation in den beschrifteten Behälter. Die Einnahme am Abend wurde von mir nicht beobachtet.

Am 16. Juni brachte die Tochter einen neuen Plan der Hausarztpraxis mit. Ich verglich Wirkstoff und Stärke mit den vorhandenen Packungen. Die für diesen Morgen vorgesehenen Tabletten stellte ich in der Dose bereit und blieb bis zur Einnahme. Einen zusätzlichen Bedarfswirkstoff nahm Herr Birk in meiner Anwesenheit nicht ein. Um 08:22 Uhr trank er eine halbe Tasse Tee selbst. Vor meinem Weggang stellte ich Wasser in einem leichten Becher griffbereit.

2 Abenddienste

Am 12. Juni fragte Herr Birk um 18:55 Uhr, warum er heute die Morgentabletten noch einmal nehmen solle. Er konnte die Symbole auf der Box lesen, ordnete das Mondsymbol aber der Nacht davor zu. Nach mündlicher Erklärung nahm er die vorgesehene Dosis unter Aufsicht ein. Ich habe keine zweite Einnahme festgestellt. Beim Abschließen des Dienstes war keine andere Person in der Wohnung. Wie die Nacht verlief, weiß ich aus eigener Beobachtung nicht.

Am 19. Juni erkannte er den Dienst und begrüßte mich am Küchentisch. Die Tochter hatte die Mahlzeit bereits vorbereitet. Er benutzte den Löffel selbst, ohne dass eine Handführung erforderlich war. Nach zweimaliger Erinnerung trank er die bereitgestellte Menge teilweise aus. Die Verständigung gelang über kurze Sätze. Bei der Frage nach dem Wochentag nannte er Dienstag. Bei der Medikamentengabe blieb ich anwesend. Um 19:20 Uhr verließ ich die Wohnung.

3 Rufbereitschaft und Grenzen des Auszugs

Die Rufbereitschaft erhielt am 3. Juni um 01:45 Uhr einen Anruf. Der Kollege traf den Versicherten auf dem Boden vor der oberen Badstufe an. Im Licht des Flurs war er ansprechbar. Der Kollege holte die Tochter hinzu und wartete auf die Rückmeldung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Im Frühdienst am

nächsten Morgen wurde der Vorgang nach Übergabe in die Stammakte übertragen. Die Einträge zur Türsituation um 01:12 Uhr stammen von Karin Lauer und wurden nicht durch die Rufbereitschaft selbst beobachtet.

Für die Einzelheiten der familiären Nachtunterstützung führen wir keine eigene Vollerhebung. Die Unterschrift unten bestätigt den Auszug aus den genannten eigenen Einträgen. Sie bestätigt keine Angaben aus anderen Nächten oder den Umfang des von der Familie privat organisierten Dienstes.

Saskia Benn
Pflegefachkraft und stellvertretende Pflegedienstleitung

Datei: 12_nachtkalender_bis_2026-06-24.csv

Datum: 2026-06-01

Beobachtungsfenster: 22:40–06:05

Person: Mara Birk

Feststellung: 02:16 wollte mit Schuhen nach draußen

Erforderliche Hilfe: orientiert und zurück ins Bett begleitet

Quellvermerk: Kalender 02:31

Datum: 2026-06-02

Beobachtungsfenster: 22:41–24:00

Person: Karin Lauer

Feststellung: im Wohnzimmer noch wach

Erforderliche Hilfe: kurze Ansprache ohne weitere Hilfe

Quellvermerk: SMS 22:41

Datum: 2026-06-03

Beobachtungsfenster: 00:00–06:02

Person: Karin Lauer und Bereitschaft

Feststellung: 01:12 Tür, 01:42 Sturz im Bad

Erforderliche Hilfe: zurückgeholt und Hilfe nach Sturz getrennt

Quellvermerk: SMS und Dienstbuch

Datum: 2026-06-04

Beobachtungsfenster: 23:10–05:50

Person: Mara Birk

Feststellung: 05:01 selbst wieder hingelegt

Erforderliche Hilfe: kein Eingriff im Beobachtungsfenster

Quellvermerk: Kalender 06:04

Datum: 2026-06-05

Beobachtungsfenster: 01:03–01:32

Person: Mara Birk

Feststellung: verstorbenen Bruder im Hausflur gesucht

Erforderliche Hilfe: Treppe gesichert und zurück begleitet

Quellvermerk: Kalender 01:37

Datum: 2026-06-06

Beobachtungsfenster: 01:09–01:48

Person: Karin Lauer

Feststellung: wollte mit Licht im Hof suchen

Erforderliche Hilfe: beruhigt und zurück in Wohnung begleitet

Quellvermerk: Kalender Lauer 06:12

Datum: 2026-06-07

Beobachtungsfenster: 22:00–23:25

Person: Mara Birk

Feststellung: ruhig im Bett, restliche Nacht offen

Erforderliche Hilfe: kein Eingriff im beobachteten Abschnitt

Quellvermerk: Kalender 23:28

Datum: 2026-06-08

Beobachtungsfenster: 02:57–04:02

Person: Mara Birk

Feststellung: wollte zur Frühschicht in den Steinbruch

Erforderliche Hilfe: umgezogen und zurück ins Bett begleitet

Quellvermerk: Handynotiz 04:07

Datum: 2026-06-09

Beobachtungsfenster: 23:15–05:15

Person: Mara Birk

Feststellung: 02:12 lief vom Flur zur Haustür

Erforderliche Hilfe: direkte Orientierung und Weg gezeigt

Quellvermerk: Kalender 05:30

Datum: 2026-06-10

Beobachtungsfenster: 22:18–06:05

Person: Karin Lauer

Feststellung: 04:02 suchte Gartenschlüssel

Erforderliche Hilfe: Schlüssel weggelegt und Wohnung gezeigt

Quellvermerk: Kalender Lauer

Datum: 2026-06-11

Beobachtungsfenster: 00:50–05:35

Person: Mara Birk

Feststellung: schlief nach Ankunft, keine weiteren Ereignisse

Erforderliche Hilfe: kein Eingriff im Beobachtungsfenster

Quellvermerk: Kalender 05:45

Datum: 2026-06-12

Beobachtungsfenster: 23:21–23:37

Person: private Bereitschaft

Feststellung: Wohnungsschlüssel im Kühlschrank

Erforderliche Hilfe: Schlüssel gesichert

Quellvermerk: Dienstbuch

Datum: 2026-06-13

Beobachtungsfenster: 02:05–02:39

Person: Mara Birk

Feststellung: wollte Schuhe für Hof anziehen

Erforderliche Hilfe: ins Schlafzimmer begleitet

Quellvermerk: Kalender 02:42

Datum: 2026-06-14

Beobachtungsfenster: unbekannt

Person: keine Beobachtung

Feststellung: kein bestätigter Nachtverlauf

Erforderliche Hilfe: offen

Quellvermerk: Kalender frei

Datum: 2026-06-15

Beobachtungsfenster: 02:48–03:10

Person: Mara Birk

Feststellung: wollte in den Keller statt ins Bad

Erforderliche Hilfe: Gang ins Bad gesichert

Quellvermerk: Kalender 03:15

Datum: 2026-06-16

Beobachtungsfenster: 23:58

Person: Karin Lauer

Feststellung: Topf und Herd, Zeitpunkt Beginn offen

Erforderliche Hilfe: Sicherung ausgeschaltet

Quellvermerk: SMS 23:58

Datum: 2026-06-17

Beobachtungsfenster: 01:14–01:23

Person: private Bereitschaft

Feststellung: Regler offen, Platte kalt

Erforderliche Hilfe: Sicherung geprüft und Elektriker angerufen

Quellvermerk: Dienstbuch

Datum: 2026-06-18

Beobachtungsfenster: unbekannt

Person: keine Beobachtung

Feststellung: kein bestätigter Nachtverlauf

Erforderliche Hilfe: offen

Quellvermerk: Kalender frei

Datum: 2026-06-19

Beobachtungsfenster: 22:40–06:00

Person: Mara Birk

Feststellung: 01:55 aus der Wohnungstür getreten

Erforderliche Hilfe: zurückgeführt und beruhigt

Quellvermerk: Kalender 02:09

Datum: 2026-06-20

Beobachtungsfenster: 23:10–05:40

Person: Karin Lauer

Feststellung: 02:50 suchte Mantel und Bruder

Erforderliche Hilfe: persönlich orientiert und ins Bett begleitet

Quellvermerk: Kalender Lauer

Datum: 2026-06-21

Beobachtungsfenster: 04:10–04:51

Person: Mara Birk

Feststellung: im Innenhof

Erforderliche Hilfe: zurückgeführt und Badweg gesichert

Quellvermerk: Kalender 04:59

Datum: 2026-06-22

Beobachtungsfenster: 22:40–06:00

Person: Mara Birk

Feststellung: ruhig im Beobachtungsfenster

Erforderliche Hilfe: kein Eingriff

Quellvermerk: Kalender 06:15

Datum: 2026-06-23

Beobachtungsfenster: 02:27–02:59

Person: Karin Lauer

Feststellung: verwechselte Haustür und Bad

Erforderliche Hilfe: zurück zur Wohnung begleitet

Quellvermerk: Kalender Lauer

Datum: 2026-06-24

Beobachtungsfenster: unbekannt

Person: keine Beobachtung

Feststellung: kein bestätigter Nachtverlauf

Erforderliche Hilfe: offen

Quellvermerk: Kalender frei

Knappschaft-Mosel Pflegekasse · Widerspruchsausschuss
Metternichstraße 7 · 54292 Trier
Anton Birk · Eurener Straße 204 · 54294 Trier
Zu Händen der Prozessbevollmächtigten Rechtsanwältin Eva Ahlers
27. August 2026 · KM-PG-2026-7714

Widerspruchsbescheid zur Feststellung des Pflegegrades

1 Entscheidung

Der Widerspruch des Versicherten gegen den Bescheid vom 17. Juni 2026 wird zurückgewiesen. Es verbleibt bei Pflegegrad 2. Notwendige Aufwendungen im Widerspruchsverfahren werden nicht erstattet.

2 Sachverhalt

Der Versicherte beantragte am 18. Mai 2026 die Höherstufung. Die Begutachtung vom 12. Juni ergab nach persönlichem Besuch 43,75 gewichtete Punkte. Der Bescheid vom 17. Juni ließ es bei Pflegegrad 2. Am 25. Juni ging der Widerspruch per Telefax ein. Die schriftliche Ausfertigung wurde am 26. Juni erfasst. Die Bevollmächtigung durch Anton Birk liegt vor.

Wir haben das Gutachten, den Medikamentenplan, die Dokumentation zum Hausbesuch, den Kalender der Tochter, die Protokolle des Dienstes und den Auszug aus den Nachrichten der Nachbarin beigezogen. Am 6. August führte der Medizinische Dienst einen weiteren Hausbesuch durch. Der Versicherte ging mit Stock in der Wohnung. Die Tochter und eine Pflegefachkraft berichteten, dass zu diesem Zeitpunkt eine verabredete Herdabschaltung installiert und der Weg zum Bad beleuchtet waren. Die Berichte über die zurückliegenden Nächte enthielten weiterhin Zeiträume ohne persönliche Beobachtung. Der ergänzende Dienstvermerk vom 11. August hielt die bisherigen Modulwerte aufrecht. Er nannte einzelne Auffälligkeiten, ergänzte aber keine gesonderte zeilenbezogene Bewertung des Kalenders.

3 Gründe

Die Bewertung richtet sich nach den Paragrafen 14 und 15 SGB XI. Aus der vorübergehenden Bereitstellung einer Nachtbereitschaft folgt nach Auffassung des Ausschusses für sich kein bestimmter Pflegegrad. Maßgeblich sind die gewichteten Beeinträchtigungen. Wir halten die im Erstgutachten ausgewiesenen Modulwerte für nachvollziehbar. Tagsüber kann der Versicherte einzelne vertraute Wege und Alltagshandlungen ausführen. In der kognitiven Bewertung wurde der Wechsel zwischen Orientierung und Verkennung bereits berücksichtigt. Für das Verhaltensmodul bleibt es bei der bewerteten nächtlichen Unruhe. Die von der Tochter genannten weiteren Ereignisse lassen aus unserer Sicht keine von dieser Bewertung abgrenzbare zusätzliche Häufigkeit erkennen. Unsichere Beobachtungszeiten bleiben außer Betracht. Eine übergreifende Neubewertung aller Nachtaufzeichnungen wird bei dem in den beiden Besuchen beobachteten Funktionsniveau nicht veranlasst.

Die besondere Belastung der Angehörigen und die Kosten der Nachtbereitschaft sind nachvollziehbar. Der vorliegende Widerspruchsausschuss entscheidet nur über den angefochtenen Pflegegrad. Die im Widerspruchsschreiben benannten Beratungs- und Leistungsfragen zur Ersatzpflege, zum Entlastungsbetrag und zur Wohnumfeldverbesserung liegen bei den zuständigen Sachgebieten. Dieser Bescheid lehnt solche selbstständigen Ansprüche nicht ab.

4 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Ausgangsbescheid in Gestalt dieses Widerspruchsbescheids kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Sozialgericht Trier, Dietrichstraße 13, 54290 Trier, schriftlich, in zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Für anwaltliche Einreichungen sind die Vorschriften über die elektronische Übermittlung zu beachten.

Im Auftrag des Widerspruchsausschusses
Rüdiger Backes

5 Ausgang und Zugangsnachweis

Das Empfangsbekenntnis der Bevollmächtigten weist den 31. August 2026 aus. Der Scan des unterschriebenen Empfangsbekenntnisses ist unter KM-PG-2026-7714 im Versandregister abgelegt.

Medizinischer Dienst Rheinland-Pfalz · Pflegebegutachtung Trier
An die Knappschaft-Mosel Pflegekasse
11. August 2026 · PG-26-TR-1184 · Ergänzung zu KM-PG-2026-7714

Ergänzende Stellungnahme zum Pflegegrad

Der Auftrag vom 13. Juli wurde durch einen erneuten Hausbesuch am 6. August zwischen 11:15 und 11:58 Uhr bearbeitet. Der Versicherte, seine Tochter und Pflegefachkraft Saskia Benn waren anwesend. Die Pflegekraft kannte vor allem die Frühdienste. Sie legte die Übergaben des Pflegedienstes vor und wies darauf hin, dass die privaten Nachtstunden nicht durchgehend aus seinem Dienstbuch ersichtlich sind. Das Erstgutachten und die dortige Punkteberechnung lagen zur Einsicht vor.

1 Entwicklung seit Juni

Der Versicherte erkannte seine Tochter und die Pflegekraft. Beim Wechsel vom Flur zum Bad fragte er zweimal nach dem Ziel, obwohl dieses kurz zuvor benannt worden war. Die Schwelle war inzwischen farblich markiert und im Flur war eine Leuchte mit Bewegungsmelder angebracht. Die Tochter zeigte eine Elektroabschaltung am Herd, die seit Juli bei Nichtbenutzung die Zufuhr unterbricht. Der kurze Weg zur Wohnungstür gelang im Termin mit Stock. Die Tochter gab an, bei nächtlichem Aufstehen weiterhin aufstehen oder angerufen werden zu müssen. Im Juli habe der Dienst die Nachtbereitschaft an mehreren Tagen übernommen. Andere Nächte seien mit der Familie besetzt worden. Seit Ende Juli seien die Nächte unterschiedlich organisiert.

2 Unterlagen und Wertung

Die Pflegekraft berichtete aus dem Frühdienst, dass Herr Birk Gesicht und Teile des Oberkörpers wäscht, wenn das Material bereitsteht und die einzelnen Handlungen angesagt werden. Sie hilft regelmäßig bei der unteren Körperhälfte. Für die Frage, ob und wie lange er in der Nacht hinreichend Orientierung im Innenhof findet, liegen eigene Feststellungen der Pflegekraft nicht vor. Ihr Bericht ist dafür nur mittelbar verwertbar.

Die Aufstellung bis 24. Juni unterscheidet beobachtete, teilweise beobachtete und unbeobachtete Nachtabschnitte. Die dort benannten Vorgänge betreffen unter anderem mehrere Rückführungen und Hinweise zum Badweg. Anhaltspunkte für eine dauerhafte Verschlechterung gegenüber dem am Vormittag beobachteten Bild ergeben sich aus den herangezogenen Angaben nach unserer Einschätzung nicht mit hinreichender Sicherheit. Für die Zeit vor Installation der Sicherungen wurden die Erstwerte beibehalten. Die Kontakte bei nächtlicher Unruhe wurden pauschal unter dem bereits bewerteten Merkmal erfasst. Eine zeilenweise Zuordnung zum Verhaltensbogen war für die Übersendung dieser Ergänzung nicht vorgesehen. Der Pflegegrad ändert sich nach dieser Einschätzung nicht.

3 Fachliche Grenzen

Die technische Sicherung kann einzelne Folgen nächtlicher Desorientierung vermeiden. Ihre Wirksamkeit wurde im Termin nur für den Herd demonstriert. Die Tochter schilderte weiterhin Ereignisse am Bad und an der Tür. Ob und wie oft der Versicherte ohne sie zu einer selbstständigen Handlung zurückfindet, wurde beim Besuch nicht über eine ganze Nacht ermittelt. Ein Schluss vom Ausbleiben beobachteter Verletzungen auf einen fehlenden Hilfebedarf ist aus dieser Stellungnahme nicht abzuleiten.

Dr. med. Katrin Faber
Gutachterin des Medizinischen Dienstes

Rechtsanwältin Eva Ahlers · Fachanwältin für Sozialrecht · Trier
An das Sozialgericht Trier · Dietrichstraße 13 · 54290 Trier
Einreichung über das besondere elektronische Anwaltspostfach
11. September 2026 · Kanzleizeichen 26-SOZ-184 / ea

Klage auf Feststellung eines höheren Pflegegrades

Namens und in Vollmacht des Klägers Anton Birk, geboren am 3. Februar 1942, Eurener Straße 204, 54294 Trier, erhebe ich gegen die Knappschaft-Mosel Pflegekasse, Metternichstraße 7, 54292 Trier, vertreten durch ihren Vorstand, Klage. Die Vollmacht ist beigefügt.

1 Anträge

Der Bescheid vom 17. Juni 2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 27. August 2026 wird geändert. Die Beklagte wird verpflichtet, den Kläger ab 1. Mai 2026 dem Pflegegrad 3 zuzuordnen. Hilfsweise wird die Zuordnung ab 18. Mai 2026, weiter hilfsweise ab dem Zeitpunkt beantragt, ab dem die Voraussetzungen des Pflegegrads 3 nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme vorliegen. Die Beklagte trägt die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Klägers.

Eine Entscheidung über Erstattung der privat veranlassten Nachtbereitschaft und über wohnumfeldbezogene Leistungen wird in diesem Verfahren nicht beantragt. Beide Themen werden lediglich insoweit vorgetragen, wie die tatsächlichen Versorgungsumstände Rückschlüsse auf die Selbstständigkeit des Klägers zulassen.

2 Ausgangslage und Verfahrensgang

Der Kläger lebt allein in Trier-Euren. Er bewohnt eine vertraute Erdgeschosswohnung und erreicht das Bad über zwei Stufen. Die Tochter Mara Birk wohnt in der Nähe. Die Begleitung am Morgen wird seit längerem durch den Pflegedienst übernommen. Seit März 2026 treten nach der hausärztlichen Stellungnahme und den zeitnahen Aufzeichnungen mehr Situationen auf, in denen der Kläger Wege innerhalb des Hauses verwechselt, nach verstorbenen Angehörigen sucht oder die Folge alltäglicher Verrichtungen nicht sicher ausführt.

Am 18. Mai beantragte der Kläger durch seine bevollmächtigte Tochter eine Höherstufung. Die bei Tageslicht durchgeführte Begutachtung am 10. Juni ergab laut Erstbogen 43,75 gewichtete Punkte. Der Ablehnungsbescheid vom 17. Juni lag am 19. Juni im Briefkasten. Die Tochter legte am 25. Juni per Telefax Widerspruch ein. Die Erfassung am folgenden Tag betraf nach dem Widerspruchsbescheid das zusätzliche schriftliche Stück. Nach erneuter Begutachtung am 6. August hielt die Beklagte die Werte aufrecht. Der Widerspruchsbescheid ging der Bevollmächtigten gegen Empfangsbekenntnis am 31. August zu. Die Monatsfrist nach Paragraf 87 SGG ist gewahrt. Das Vorverfahren nach Paragraf 78 SGG ist abgeschlossen. Die Klage richtet sich nach Paragrafen 54 und 95 SGG gegen die Pflegegradentscheidung in der Gestalt, die sie durch den Widerspruchsbescheid gefunden hat.

3 Tragende Einwände gegen die Bewertung

3.1 Feststellungen außerhalb der Besuche

Der Kläger trägt die günstigen Beobachtungen der beiden Vormittage mit. Er erkannte vertraute Personen, konnte den Becher selbst führen und benutzte den Stock im Flur. Diese Beobachtungen beantworten jedoch nicht, wie häufig er nachts auf personelle Orientierung angewiesen ist. Das zweite Gutachten benennt seinen Kalender, führt aber keine Auswertung der einzelnen Beobachtungsfenster auf. Es wurde zudem nach Installation einer Herdabschaltung und einer besseren Flurbeleuchtung

erstellt. Ob diese Maßnahmen den Bedarf vor Juli zutreffend abbilden, hängt von einer gesonderten Rückschau ab.

Der Kalendereintrag zum 3. Juni verknüpft zwei verschiedene Quellen. Die Nachbarin dokumentierte um 01:12 Uhr die Rückholung von der Tür. Die später angeforderte Bereitschaft dokumentierte die Hilfe nach dem Sturz um 01:42 Uhr. Für die Häufigkeit nächtlicher Unruhe sind beide Interventionen nicht als zwei Nächte zu zählen. Auch der gegen 23:58 Uhr in der Nachricht vom 16. Juni erwähnte Herd und der um 01:14 Uhr am 17. Juni dokumentierte Regler sind zunächst derselben Nacht zuzuordnen. Ob dabei tatsächlich zwei Handlungen vorliegen, kann aus den Aufzeichnungen allein nicht entschieden werden. Die konservative Auswertung trägt die Häufigkeitskategorie der regelmäßigen Unruhe auch ohne eine Doppelzählung.

3.2 Kognition und Verhalten

Im kognitiven Modul ist der Rohwert zehn bei der zeitlichen Orientierung und beim Erkennen von Risiken bereits nachteilig für den Kläger berücksichtigt. Der Streit betrifft zusätzlich die örtliche Orientierung im vertrauten Haus und das Steuern mehrschrittiger Alltagshandlungen. Wiederholte Begleitung zwischen Flur, Bad und Wohnungstür sowie die dokumentierte Rückkehr zu bereits geklärten Handlungszielen sprechen für eine stärkere Einschränkung dieser Merkmale. Ob je ein zusätzlicher Rohpunkt erreicht wird, soll eine persönliche, unter Einbeziehung der Pflegepersonen vorgenommene Begutachtung klären. Schon ein gesicherter Rohwert von elf oder zwölf ergäbe für Modul 2 nach Anlage 2 zu Paragraf 15 SGB XI 11,25 statt 7,5 gewichtete Punkte.

Die nächtliche Unruhe fällt in Modul 3, soweit tatsächlich personelle Unterstützung notwendig ist. Bloßes Wachsein reicht nicht. Ein weiterer Verhaltenspunkt kommt für eigenständige, wiederkehrende pflegerelevante Handlungen in Betracht, wenn die Tatsachengrundlage eine Abgrenzung erlaubt. Der Kläger stützt den Anspruch nicht auf eine pauschale Addition sämtlicher Ereignisse. Aus den Modulen 2 und 3 geht nur der jeweils höhere gewichtete Wert in die Gesamtsumme ein.

3.3 Selbstversorgung und Folgen für die Rechnung

Der Erstbogen enthält 18 Rohpunkte für Modul 4. Der Übergabebericht unterscheidet zwischen selbstständigem Trinken nach Bereitstellung, einfacher Erinnerung und wiederholter persönlicher Unterstützung. Diese Unterscheidung ist in der Akte nicht für alle Tage nachvollzogen. Ein zusätzlicher nachgewiesener Rohpunkt im Modul 4 würde den Bereich von 19 bis 36 Rohpunkten erreichen und den gewichteten Modulwert von 20 auf 30 erhöhen. Die Begründetheit der Klage hängt nicht allein von diesem Grenzübertritt ab. Wird stattdessen allein Modul 2 mit 11,25 gewichteten Punkten bewertet, ergibt sich aus 2,5 für Mobilität, 11,25 als Wert aus Modul 2 oder 3, 20 für Selbstversorgung, zehn für Therapieanforderungen und 3,75 für Alltagsgestaltung bereits ein Gesamtwert von 47,5. Damit ist die gesetzliche Schwelle zu Pflegegrad 3 erreicht.

4 Zeitpunkt und Beweismittel

Die beantragte Zuordnung knüpft an Paragrafen 14, 15 und 33 SGB XI sowie an die Anpassung der bisherigen Feststellung wegen einer wesentlichen Änderung nach Paragraf 48 SGB X an. Für den Beginn im Mai sind die schon vor dem Antrag berichteten Einschränkungen und die für eine zeitliche Einordnung verfügbaren Belege gesondert zu würdigen. Das hausärztliche Zeugnis beschreibt einen seit März anhaltenden Verlauf. Die Aufzeichnungen vom 7., 11., 16. und 19. Mai zeigen verschiedene Anlässe für persönliche Hilfe. Wenn die Schwelle im Mai erst zu einem später belegbaren Zeitpunkt überschritten wurde, greift der entsprechend abgestufte Hilfsantrag.

Zur Sachaufklärung nach Paragraf 103 SGG wird um Beiziehung der vollständigen Verwaltungsakte einschließlich beider Einzelbögen und der empfangenen Protokollfassungen gebeten. Mara Birk kann

zum tatsächlichen Verlauf, zur Bedienung des Herdes und zur Antragstellung Auskunft geben. Karin Lauer, Eurener Straße 202, 54294 Trier, wird als Zeugin zu ihren eigenen Beobachtungen am 7. und 16. Mai sowie in der Nacht zum 3. Juni benannt. Saskia Benn ist über den Pflegedienst Porta Nigra erreichbar und kann die dokumentierten Tages- und Abendhilfen sowie die Grenzen ihrer eigenen Nachtbeobachtungen erläutern. Nach Einholung einer auf diese Fragen beschränkten Schweigepflichtentbindung kommt ein schriftlicher Befundbericht der Hausärztin in Betracht. Ein unabhängiges pflegefachliches Gutachten sollte den Bedarf für Mai und Juni vor den technischen Änderungen sowie für den anschließenden Zeitraum nach getrennten Beobachtungsgrundlagen beurteilen.

Eva Ahlers
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht

5 Anlagen

Anlage K1 umfasst den Ausgangsbescheid vom 17. Juni. Anlage K2 enthält den Widerspruchsbescheid und das Empfangsbekenntnis. Anlage K3 enthält das Erstgutachten vom 12. Juni und die Ergänzung vom 11. August. Anlage K4 umfasst die hausärztliche Bescheinigung. Anlage K5 enthält den Nachtkalender bis zum 24. Juni und den Übergabeauszug des Pflegedienstes. Anlage K6 ist die Vollmacht.

Ambulanter Pflegedienst Porta Nigra GmbH · Trier
Klient Anton Birk · Kundennummer 18442 · Eurener Straße 204
16. Juni 2026 · Durchschrift für den Versicherten

Vermerk zur Bereitstellung und Kontrolle der Medikamente

Der aktualisierte Plan der Hausarztpraxis liegt im Original in der Pflegemappe. Dieses Blatt gibt wieder, was unser Dienst bei der Einnahme tatsächlich unterstützt. Für Wirkstoffe und Dosierungen gilt der ärztlich unterschriebene Plan. Eigene Änderungen nimmt der Pflegedienst nicht vor.

1 Aufteilung der Hilfe

Die Morgendosis wird täglich während der Tour bereitgestellt. Die Pflegeperson bleibt anwesend, bis die Einnahme erfolgt ist. Die Abenddosis wird mit einem erkennbaren Mondsymbol in einem getrennten Behälter bereitgelegt. An drei Abenden überwacht der Pflegedienst die Einnahme. An den übrigen Abenden übernimmt die Tochter nach eigener Aussage je nach Schicht entweder einen Besuch oder einen telefonischen Hinweis. Unser Dienst hat an diesen Abenden keine eigene Kontrolle. Ein Haken auf dem Dienstblatt betrifft nur die von uns beobachtete Einnahme.

2 Feststellungen beim Planwechsel

Am 16. Juni ließ sich der Versicherte die Symbole auf der Dose erklären. Er nahm die bereitgestellten Tabletten morgens vor der Pflegekraft ein. Beim Verlassen der Wohnung war die Abenddosis unverändert im vorgesehenen Fach. Am 12. Juni hatte der Versicherte die Abenddosis als zweite Morgengabe verstanden. Nach einmaliger Erklärung nahm er sie in Anwesenheit der Pflegekraft ein. Für den 24. Mai berichtet die Tochter, dass zwei Dosen bereitlagen und die zusätzliche Einnahme verhindert wurde. Der Dienst war dabei nicht anwesend.

Die Hilfe bei der Einnahme bleibt von der Medikamentenverordnung zu unterscheiden. Für eine pflegefachliche Bewertung können wir den Dienstplan mit den tatsächlichen Einsätzen und den Änderungen im Verlauf zur Verfügung stellen. Angehörigenhilfe und ungesicherte Telefonrückmeldungen werden im Dienstbuch getrennt vermerkt.

Saskia Benn
Pflegefachkraft und stellvertretende Pflegedienstleitung

Rechtsanwältin Eva Ahlers · Fachanwältin für Sozialrecht · Trier
Interne Handakte Anton Birk · 26-SOZ-184 / ea
6. Juli 2026 · Stand nach Eingang der ersten Pflegedienstrechnung

Gutachten zu Pflegegrad und Versorgung bis zur Entscheidung

1 Auftrag und vorläufiges Ergebnis

Zu prüfen sind die Höherstufung aus Pflegegrad 2, die Finanzierung der geplanten Nachtentlastung und die sofortige Absicherung der Wohnung. Für einen höheren Pflegegrad liegen nachvollziehbare Anhaltspunkte vor. Vor der weiteren Begründung ist zu klären, welche Beobachtungen beim Medizinischen Dienst angekommen sind. Der Leistungsanspruch für eine privat vereinbarte Nachtbereitschaft folgt nicht aus der Pflegegradanhebung. Die erste Rechnung ist anhand der einzelnen Einsätze und des jeweils einschlägigen Leistungswegs zu prüfen. Die Wohnungssicherung braucht eine eigene technische und sozialrechtliche Prüfung.

2 Frist, Vertretung und Gegenstand

Die Tochter hat eine auf Angelegenheiten der Pflegeversicherung begrenzte Vollmacht vom 14. Mai vorgelegt. Sie darf Anträge stellen, Auskunft verlangen, Widerspruch einlegen und anwaltliche Vertretung veranlassen. Der Patient soll mit verständlichen Einzelinformationen beteiligt werden. Eine wirksame Entscheidung über die Wohnungstür oder seine Wohnform folgt aus dieser Vollmacht nicht. Die Kanzlei lässt die Prozessvollmacht und eine auf konkrete medizinische Unterlagen beschränkte Schweigepflichtentbindung bestätigen. Zahlungspflicht aus dem Vertrag mit dem Dienst ist gesondert zu klären, weil die Rechnung an Mara Birk für Anton Birk adressiert ist.

Der Bescheid vom 17. Juni lag nach der Angabe der Tochter am 19. Juni im Briefkasten. Der Umschlag wird am heutigen Tag erwartet. Die Kanzlei hält bei Ansatz des früheren Datums vorsorglich den 20. Juli im Kalender. Der entsprechende 19. Juli ist Sonntag. Die rechtliche Bekanntgabe richtet sich gegebenenfalls nach Paragraf 37 SGB X. Ausstellungsdatum und Aufgabe zur Post sind gesondert zu ermitteln. Der Sendebericht vom 25. Juni weist 16:42 Uhr und Status OK aus. Empfang sowie Umfang des übermittelten Fax sind aus der Kassenakte zu bestätigen. Die Monatsfrist für den Widerspruch nach Paragrafen 64 und 84 SGG ist bei Eingang am 25. oder 26. Juni gewahrt.

Der Ausgangsbescheid enthält einen Tenor zur Höherstufung und spricht die Nachtbereitschaft in der Begründung an. Ob darin eine eigene verbindliche Ablehnung liegt, ist anhand des ursprünglichen Antrags, der behördlichen Vorgänge und des objektiven Empfängerhorizonts zu prüfen. Die Nachtleistungsfrage vorsorglich durch einen gesonderten Antrag mit Bitte um schriftlichen Bescheid anhängig machen. Das gilt ebenso für technische Hilfen und mögliche Umbauten.

3 Tatsachen und Pflegegrad

Paragrafen 14 und 15 SGB XI verlangen eine tätigkeitsbezogene Feststellung der voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehenden Beeinträchtigungen. Die Diagnose erklärt den Verlauf, ersetzt aber keine Zuordnung zu den Einzelkriterien. Der Versicherte ging beim Vormittagstermin mit Stock und konnte trinken. Der Nachtkalender dokumentiert daneben wiederholte personelle Interventionen. Für die Häufigkeit sind zusammengehörende Ereignisse derselben Nacht nicht doppelt anzusetzen. Beim 3. Juni ist die Quelle für das Zurückholen von der Tür um 01:12 Uhr von der um 01:42 Uhr dokumentierten Hilfe nach dem Sturz abzugrenzen. Die Herdmeldungen am späten 16. und frühen 17. Juni bedürfen derselben Prüfung. Eine nicht beobachtete Nacht ist keine ruhige Nacht.

Die Ausgangsrechnung addiert 2,5 für Mobilität, 7,5 aus dem höheren Modulwert von Kognition oder Verhalten, 20 für Selbstversorgung, zehn für Therapieanforderungen und 3,75 für Alltag. 43,75 liegt unter der Schwelle von 47,5. Ein zusätzlicher Rohpunkt im kognitiven Modul hebt dessen Wert von 7,5 auf 11,25, weil der bisherige Rohwert zehn unmittelbar unter dem nächsten Punkteband liegt. Bei sonst gleichen Werten ergäben sich 47,5. Eine gesicherte zusätzliche Bewertung im Modul Selbstversorgung wäre bei bisher 18 Rohpunkten ebenfalls ergebnisrelevant. Dafür ist zu erheben, ob beim Trinken lediglich ein Becher bereitgestellt wird oder in welcher Häufigkeit eine personelle Anleitung

erforderlich ist. Unsichere Beobachtungen dürfen nicht gleichzeitig in mehreren Kriterien ohne fachliche Zuordnung eingesetzt werden.

Für die Rückwirkung kommen Paragraf 48 SGB X und der Zeitpunkt nach Paragraf 33 SGB XI in Betracht. Die seit März geschilderten Auffälligkeiten begründen noch kein konkret nachgewiesenes Überschreiten der Pflegegradgrenze. Die vorhandenen Angaben für Mai müssen mit dem bereits zuvor bestehenden Funktionsstand verglichen werden. Der Antrag ging am 18. Mai ein. Je nach Nachweis des Eintritts der erhöhten Voraussetzungen ist ein Beginn ab Monatsanfang, ab Antrag oder erst ab späterem Eintritt zu begründen.

4 Kosten und Leistungen

Die erste Rechnung setzt 244 Euro für eine Nacht mit Pflegefachkraft, 712 Euro für vier Nächte mit Betreuungskraft, 42,50 Euro für Anfahrt und 36 Euro für zwei Wochenendzuschläge an. Rechnerisch ergeben sich 1.034,50 Euro. Das Angebot für 20 Nächte beträgt 4.180 Euro. Die identische Zahl entspricht zufällig dem Höchstbetrag einer möglichen Wohnumfeldmaßnahme und begründet keine Verbindung beider Budgets. Nachzufragen sind Vertragspartei, belegter Zahlungseingang, vereinbarte Leistung je Nacht und die Zuordnung jeder Position zu einer Leistung der Pflegeversicherung.

Verhinderungspflege nach Paragraf 39 SGB XI setzt hier die vorübergehende Verhinderung einer gewöhnlich pflegenden Person und eine notwendige Ersatzpflege voraus. Bei einer dauerhaften Erweiterung des Dienstes ist der Leistungsweg nach Paragraf 36 oder die Kombination nach Paragraf 38 SGB XI zu prüfen. Das gemeinsame Jahresbudget mit der Kurzzeitpflege beträgt nach Paragraf 42a SGB XI 3.539 Euro. Frühere Abrechnungen mindern den noch verfügbaren Betrag. Für ein etwaiges Erstattungsbegehren sind Dienstnachweise und die konkreten Gründe der Verhinderung je Zeitraum zu erheben. Auch beim Entlastungsbetrag nach Paragraf 45b SGB XI mit 131 Euro im Monat müssen Leistungstyp, Anbieter und Beleg passen. Bei Pflegegrad 2 kommt der Selbstversorgungsteil eines ambulanten Dienstes dafür nicht in Betracht. Stationär organisierte Nachtpflege nach Paragraf 41 ist von der Anwesenheit in der Wohnung zu unterscheiden. Für ärztlich verordnete Behandlungspflege wäre die Krankenkasse separat anzusprechen. Derselbe Einsatz darf nicht mehrfach abgerechnet werden.

5 Sicherheit und nächste Schritte

Eine automatische Herdabschaltung kann das Brandrisiko vermindern. Der Anbieter soll Funktion, Abschaltverhalten und Test der Bedienbarkeit dokumentieren. Ein Türkontakt kann die Tochter informieren, ersetzt aber keine einsatzbereite Person in der Nacht. Der Ausgang muss von innen nutzbar bleiben. Eine dauerhafte Sicherung durch Abschließen ist ohne eigenständige tatsächliche und rechtliche Prüfung keine geeignete Übergangslösung. Für Schwelle, Beleuchtung und sonstigen Umbau ist das Kostengefüge mit Paragraf 40 Absatz 4 SGB XI abzugleichen. Mehrere Maßnahmen zur gleichen Bedarfslage können ein Gesamtprojekt bilden. Die gesetzliche Obergrenze und die fachliche Eignung sind getrennt zu prüfen.

Die Kanzlei fordert zunächst die Verwaltungsakte mit Einzelpunktbogen an, hält die Angaben von Frau Lauer getrennt von Fremdberichten fest und verlangt vom Dienst eine nach Personen und Nächten gegliederte Aufstellung. Der Dienstplan nach dem 20. Juli muss für jede Nacht abbilden, wer in welcher Zeit eingreifen kann. Bei konkreter Versorgungslücke sind Beratung und Hilfeplanung sofort zu betreiben. Ob ein gerichtlicher Antrag nötig wird, hängt vom konkret benannten Anspruch, dem Ausfallzeitpunkt und den verfügbaren Zwischenlösungen ab.

Eva Ahlers
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht

Datei: eml/2026-06-24_mandatsanfrage_birk.eml

Von	Mara Birk <mara.birk@stadtpost-trier.example>
An	Kanzlei Eva Ahlers <post@kanzlei-ahlers.example>
Datum	Wed, 24 Jun 2026 18:44:00 +0200
Betreff	Pflegegrad meines Vaters und Post der Pflegekasse

Sehr geehrte Frau Ahlers,

mein Vater hat mir am Wochenende den Brief vom 17. Juni gegeben. Am Freitag, dem 19. Juni, habe ich ihn aus seinem Briefkasten geholt. Der Umschlag ist noch da. Ich möchte erst klären, wie wir den Pflegegrad prüfen lassen können. Außerdem bräuchten wir eine Lösung für Juli, wenn unsere Nachbarin weniger Nächte übernehmen kann. Ich habe die eigenen Kalendernotizen und ihre Angaben für die letzten Wochen abgeschrieben. Bei den freien Stellen weiß ich nicht, wie die ganze Nacht war. Der Arztbericht und der kurze Auszug des Medizinischen Dienstes liegen bei. Mein Vater möchte in der Wohnung bleiben und weiterhin selber bestimmen, wer zu ihm kommt. Er versteht gut, wenn man ihm den nächsten Schritt einzeln erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Mara Birk

Datei: eml/2026-07-06_/sozialrecht-pflegegrad-demenz-nachtwache-trier.eml

Von	Mara Birk <mara.birk@stadtpost-trier.de>
An	Eva Ahlers <e.ahlers@ahlers-brinkmann.de>
Kopie	Iris Hennen <i.hennen@porta-nigra-pflege.de>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 07:51:00 +0200
Betreff	Anton Birk / Nachtprotokoll bis 5. Juli und Rechnung

Guten Morgen Frau Ahlers,

anbei sende ich das Nachtprotokoll bis Sonntag und die erste Rechnung des Pflegedienstes. In der Nacht auf Samstag hat mein Vater wieder versucht, zur Kellertür zu gehen. Frau Hennen kann das aus dem Dienstbuch bestätigen.

Die Nachtbereitschaft läuft nur bis 20. Juli. Danach kann ich höchstens noch drei Nächte pro Woche selbst übernehmen, weil meine Frühschicht um 06:30 Uhr beginnt. Die Herdabschaltung könnte Elektro Laux am 13. Juli einbauen, wenn wir den Auftrag bis Mittwoch erteilen.

Bitte teilen Sie mir mit, ob wir den Einbau bezahlen sollen, obwohl die Pflegekasse noch nicht entschieden hat. Den Originalumschlag vom Bescheid bringe ich heute nach der Arbeit gegen 17:15 Uhr vorbei.

Viele Grüße

Mara Birk
Im Speyer 19 · 54294 Trier
Telefon 0651 883217

Datei: eml/2026-07-13_pflegekasse_zwischennachricht_widerspruch.eml

Von	Tanja Clemens <t.clemens@knappschaft-mosel.de>
An	Mara Birk <mara.birk@stadtpost-trier.de>
Datum	Mon, 13 Jul 2026 10:22:00 +0200
Betreff	Ihr Widerspruch vom 25.06.2026 - Anton Birk - KM-PG-2026-7714

Sehr geehrte Frau Birk,

Ihr Widerspruch vom 25.06.2026 gegen den Bescheid vom 17.06.2026 ist hier am 26.06.2026 eingegangen. Die Vollmacht Ihres Vaters liegt vor.

Wir haben den Medizinischen Dienst heute um eine erneute Begutachtung mit Schwerpunkt auf den nächtlichen Hilfebedarf gebeten. Der Medizinische Dienst wird sich wegen des Termins direkt bei Ihnen melden; nach dortiger Auskunft ist mit einem Termin nicht vor Anfang August zu rechnen. Ihrem Wunsch, dass Sie und der Pflegedienst am Termin teilnehmen, haben wir in der Anforderung vermerkt.

Bitte reichen Sie bis zum 31.07.2026 folgende Unterlagen nach, soweit vorhanden: das fortgeschriebene Pflegeprotokoll ab Juni 2026, das Dienstbuch oder Nachtprotokoll des Pflegedienstes, die Rechnungen über die Nachtbereitschaft sowie aktuelle ärztliche Berichte. Die von Ihnen erwähnten Angebote für Herdabschaltung und Umbau leiten wir zuständigkeitshalber an unser Team wohnumfeldverbessernde Maßnahmen weiter; von dort erhalten Sie gesonderte Nachricht.

Eine Entscheidung über den Widerspruch ergeht nach Eingang des neuen Gutachtens. Bitte geben Sie bei allen Einsendungen das Zeichen KM-PG-2026-7714 an.

Mit freundlichen Grüßen

Tanja Clemens
Knappschaft-Mosel Pflegekasse · Team Pflegeleistungen 4
Metternichstraße 7, 54292 Trier · Telefon 0651 28 04 771

Position	Anbieter	Angebotsdatum	Netto EUR	Brutto EUR	Ausführung	Kostenträger angefragt	Status
Nachtbereitschaft 20 Nächte	Porta Nigra GmbH	28.06.2026	4180.00	4180.00	01.07.-20.07.2026	Pflegekasse	vorläufig privat
Herdabschaltung mit Zeitschaltung	Elektro Laux	24.06.2026	571.43	680.00	binnen 10 Tagen	Pflegekasse	Angebot offen
Türkontakt und Rufweiterleitung	SicherWohnen GmbH	26.06.2026	1000.00	1190.00	binnen 14 Tagen	Pflegekasse	Monatspauschale 24,90 EUR
Orientierungslicht Flur	Elektro Laux	24.06.2026	184.87	220.00	mit Herdabschaltung	Pflegekasse	nicht entschieden
Schwellenkeil Bad	Sanitätshaus Porta	30.06.2026	142.86	170.00	lagernd	Pflegekasse	Maßprüfung nötig
Teppichsicherung	Raumausstattung Zender	01.07.2026	226.89	270.00	eine Woche	privat	Vermieterzustimmung nicht nötig

Monat	Rente Anton EUR	Pflegegeld EUR	Eigenanteil Pflegedienst EUR	Nachtwache EUR	Tochter vorfinanziert EUR	Bemerkung
2026-05	1684.20	332.00	214.60	1820.00	1200.00	erste Teilmonate
2026-06	1684.20	332.00	238.40	3190.00	2500.00	Ersparnisse Anton 690,00 EUR
2026-07	1684.20	332.00	offen	4180.00	offen	nur bis 20.07. beauftragt

Datum	Art	Folgekosten	Beleg	Offen
2026-05-16	Herdsituation	Topf 38,00 EUR	Foto	technische Sicherung
2026-06-03	Sturz Bad	Fahrt Bereitschaft 22,00 EUR	Arztvermerk	Haltegriff
2026-06-28	Sturz Teppich	keine Rechnung	Foto	Teppich sichern

Datei: pflegeprotokoll_mai_juni_2026.csv

Datum	Uhrzeit	Ereignis	Dauer Minuten	beobachtet von	Maßnahme	Folge	Beleg
2026-05-02	23:48	suchte Ehefrau im Wohnzimmer	22	Mara Birk	beruhigt und ins Bett begleitet	schlief ab 00:25	Handynotiz
2026-05-07	02:18	Wohnungstür offen, im Hausflur	31	Karin Lauer	Tochter angerufen	keine Verletzung	Nachricht 02:21
2026-05-11	01:06	Wasser im Bad lief	18	Nachtbereitschaft	Hahn geschlossen, Kleidung gewechselt	Boden gewischt	Pflegebericht
2026-05-16	03:05	Herdplatte an, leerer Topf	27	Karin Lauer	Sicherung ausgeschaltet	Topf verfärbt	Foto und Nachricht
2026-05-19	04:12	suchte Bruder im Innenhof	38	Mara Birk	zurückgeführt	unruhig bis 05:30	Kalender
2026-05-24	00:44	Abendmedikation doppelt bereitgelegt	12	Mara Birk	Medikamente gesichert	keine Einnahme	Tablettenbox
2026-05-29	22:36	Sturz neben Bett	25	Nachtbereitschaft	Aufstehhilfe, Kontrolle	Schürfung Ellenbogen	Pflegebericht
2026-06-03	01:42	Sturz im Bad	46	Pflegedienst	Tochter und Bereitschaftsarzt	Hämatom Hüfte	Arztvermerk
2026-06-08	02:57	wollte zur Frühschicht im Steinbruch	35	Mara Birk	beruhigt, Kleidung gewechselt	schlief 04:00	Handynotiz
2026-06-12	23:21	Wohnungsschlüssel im Kühlschrank	16	Nachtbereitschaft	Schlüssel gesichert	keine	Dienstbuch
2026-06-17	01:14	Herdregler geöffnet, keine Platte heiß	9	Nachtbereitschaft	Sicherung aus	Elektriker angerufen	Dienstbuch
2026-06-21	04:10	suchte Bruder im Innenhof	41	Mara Birk	zurückgeführt	stark erschöpft	Kalender
2026-06-25	00:18	verwechselte Bad und Kellertür	19	Nachtbereitschaft	begleitet	keine	Dienstbuch
2026-06-28	03:32	Sturz an Teppichkante	34	Karin Lauer	Tochter gerufen, gekühlt	Knieprellung	Foto
2026-06-30	22:49	Abendmedikation verweigert	28	Mara Birk	Hausarztplan erklärt	Einnahme 23:17	Kalender